

المحاضرة الثانية : مفهوم البحث العلمي

البحث العلمي هو مرتكز محوري للوصول الى الحقائق العلمية يتم التوصل اليها عن طريق البحث وفق مناهج علمية منظمة، دقيقة و هادفة باستخدام أدوات البحث الملائمة.

تباينت التعاريف التي تناولت مضمون البحث العلمي باختلاف المنطلقات الفكرية والتاريخية.

أولا : تعريف البحث العلمي

يستمد البحث العلمي مفهومه باعتباره مصطلحا مركبا من " البحث " و " علمي " من مصدره العلم.

البحث لغة معناه أن تسأل أو تطلب أو تستخبر عن شيء معين، أو بذل الجهد في موضوع ما وجمع المسائل المتعلقة به.

يرى الدكتور عاصم خليل أن البحث من الناحية اللغوية هو التفتيش و التنقيب و هو " ذلك الجهد الجسدي أو الفكري أو الذهني الذي يستهلك في البحث عن شيء يلبي حاجة ما معروفة أو مفترضة، حقيقية أو خيالية. البحث بهذا المعنى ليس حكرا على الانسان فقط، فالحيوان يبحث عن غذائه و دافعه الغريزة و النبتة تبحث عن مصدر الضوء. "

اما البحث اصطلاحا عرفه جانب من الفقه على أنه " التقصي و التحري أو السؤال و الاستفسار عن شيء أو موضوع ذو أهمية معينة لدى الباحث. "

من خلال هذه التعاريف يظهر أن غاية البحث هو الوصول الى الحقيقة باتباع أساليب منظمة بالرجوع الى مصادر الاطلاع و التحقق من صحتها ثم اذاعها بين الناس للاستفادة منها.

العلمي المشتقة من العلم الذي يعد من المواضيع المعقدة التي أثارت العديد من الإشكاليات الفلسفية، يعني في اللغة ادراك الشيء .

أما عن المعنى الاصطلاحي له فقد اختلف الباحثون في إعطاء تعريف موحد للعلم، نذكر منها:

" العلم هو مجموعة من المبادئ و القواعد التي تشرح بعض الظواهر و العلاقات القائمة بينهما " .

يهدف العلم الى تحقيق ثلاثة وظائف هي:

- الاكتشاف و التفسير

- التنبؤ

- الضبط والتحكم

العلم و المعرفة يتحدان من حيث المعنى اللغوي الا أنهما يختلفان اصطلاحا، فالمعرفة اصطلاحا هي " مجموعة من المعاني و المعتقدات و الأحكام و المفاهيم و التصورات الفكرية التي تتكون لدى الانسان نتيجة محاولاته المتكررة لفهم الظواهر و الأشياء المحيطة به " .

المعرفة ثلاثة أنواع :

المعرفة الحسية :

يقصد بها المعرفة التي يتوصل لها الانسان عن طريق حواسه و تكون بالملاحظة البسيطة والعفوية.

المعرفة الفلسفية التأملية :

أساس المعرفة التأمل و التفكير في مشكلات تؤرق الانسان.

المعرفة العلمية :

معرفة منظمة تعتمد على مناهج و أساليب البحث يتوصل لها الانسان بعد جهد إصرار

و لا تحدث صدفة.

العلم هو جزء أو فرع من المعرفة " يتضمن الحقائق و المبادئ، القوانين و النظريات الثابتة و المصنفة و الطرق و المناهج العلمية الموثوق بها لمعرفة واكتشاف الحقيقة بصورة قاطعة يقينية " .

عرف البحث العلمي بأنه " وسيلة للاستعلام و الاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة، بالإضافة الى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلا، باتباع خطوات المنهج العلمي والاعتماد على الأدوات اللازمة للبحث وجمع البيانات".

من خلال ما سبق نذكر بعض الشروط الموضوعية للبحث العلمي :

- وجود مشكلة تتطلب البحث عن حل لها.
- توافر الأدلة التي تحتوي على حقائق.
- التحليل الدقيق للأدلة و تصنيفها.
- الاعتماد على العقل والمنطق لترتيب الدليل و الشواهد في حجج يمكن التحقق منها و تؤدي الى حل المشكلة المحددة.
- الحل و هو الإجابة النهائية لمشكلة البحث ، و يأتي بشكل معمم.

ثانيا: البحث العلمي في العلوم القانونية

البحث العلمي في العلوم القانونية لا يخرج في مفهومه عن الاطار العام للبحث العلمي فهو التقصي و التفتيش الدقيق المنظم و الشامل لجميع المعطيات و المعلومات ذات الصلة بالمسائل القانونية.

فالبحث العلمي في القانون " يسعى الى تشخيص الظواهر الاجتماعية و القانونية و وضع الحلول للتيسير على الفرد و المجتمع لتحقيق الأمن و الاستقرار بإرساء حلول نابعة عن دراسات علمية تتلاءم مع كل مجتمع للتصدي للمشاكل التي تفرزها الحياة الاجتماعية والاقتصادية و حتى السياسية ".

ثالثا : خصائص البحث العلمي

من خلال التعاريف السابقة للبحث العلمي و البحث العلمي القانوني يمكن استخلاص جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي:

1- المنهجية

البحث العلمي هو عمل علمي تقني و نشاط عقلي منظم ، مخطط و يعتمد على المنهجية العلمية تساعد العقل للوصول الى نتائج علمية موثوقة يمكن الاستدلال بها والبرهنة عليها.

2- تحديد الهدف

تحديد هدف البحث بشكل واضح و دقيق عامل أساسي يساعد على تسهيل خطوات البحث العلمي و اجراءاته، و يساهم في اسراع وتيرة انجاز البحث و الحصول على البيانات و المعلومات الملائمة.

3- الموضوعية

ليتسم البحث العلمي بالموضوعية يجب أن يحترم فيه جميع خطوات البحث العلمي بشكل موضوعي ومنطقي بعيدا عن التحيز و الآراء الشخصية.

4- بحث حركي تجديدي

يقصد بالبحث الحركي التجديدي أنه دائما ينطوي على تجديد و إضافة المعارف و المعلومات عن طريق استبدال مستمر ومتواصل للمعارف المتجددة، هذا يعني ألا يكون البحث منقولاً، تقليداً أو ترجمة بل عمل يتسم بالجدة أو أن البحث سبق التطرق له الا أنه لا زال يثير بعض المشكلات.

5- بحث معم

المعلومات و المعارف يجب أن تكون معممة و في متناول كل المهتمين حتى تكتسب الصفة العلمية لها و تعد إضافة للمعرفة الإنسانية التي تستفيد منها البشرية. إضافة الى إمكانية نشر، نقل و التدليل على صحتها و تكرار الحصول عليها من قبل الغير اذا أعيد البحث في نفس الظروف.

6- بحث تخصصي

التخصص العلمي مطلوب و ضروري لنجاح البحث العلمي لأنه يسمح بتطوير و تركيز المعارف الخاصة بكل فرع أو مجال.

7- بحث تفسيري

البحوث القانونية تسعى لتفسير الظواهر الاجتماعية كونها تهدف الى استنتاج الحاجات القانونية للفرد و المجتمع من خلال ملاحظة الوقائع الاجتماعية ، و يتجسد أيضا في تطبيق معارف علمية مكتسبة مسبقا من أجل اعداد قوانين ملائمة و هو دور المشرع الذي يسن القوانين.

رابعا: أهمية البحث العلمي

يساهم البحث العلمي في تطوير المجتمعات لأنه يقدم للإنسانية شيئا جديدا. النهضة و التطور الذي يشهده العالم اليوم يرجع الفضل فيه الى تطور البحث العلمي و تقدم أساليبه و مناهجه وأساليبه.

البحث العلمي يؤدي الى الارتقاء بمصير البشرية لذا من الضروري أن توضع له أسسا علمية تتضمن حسن اعداده و تنفيذه حتى لا يكون مصدرا لأخطاء جديدة تزيد من تفاقم المشاكل و العقبات.

أولت الدول المتقدمة رعاية فائقة للبحث العلمي و مناهجه و طرق و أساليبه و سعت لتطويره، مما سمح بتوفير حياة حضرية و كريمة للفرد.

لابد للدول النامية أن تولي أهمية خاصة للبحث العلمي و تساهم في اجراء بحوثها باعتمادها على كفاءاتها.